

诉在审理思路和方法上的差异。

笔者认为,行政行为代表的是国家强力意志,行政机关在一定条件下可以通过行使优益权解除或变更行政协议。但是,相对人提起行政协议撤销之诉针对的是不具有公权力行使性质的双方合意行为,其本质上是通过法院向行政机关主张其公法上的形成权,以达到改变协议内容的目的。因此,相应的司法审查模式也应优先适用民事法律规范进行合意性审查,充分探求双方签订行政协议的真实合意理应成为审查的首要标准。

1. 审查相对人意思表示之“名”,是厘清争议焦点的前提。司法实践中,法官面对一份文本时,首先注意的就是其名称,在相对人主张意思与表示不一致时,普遍采取客观性立场,以外部表示内容为准。本案中,二审判决明确认定《用地预申请协议》符合《中华人民共和国民法典》第四百九十五条“预约合同”的特征,协议的主要内容是行政机关根据相对人的用地申请;组织开展国有土地出让工作,相对人通过参加招标投标挂牌出让程序从而签订正式的土地出让合同。故,相对人的表示行为在于通过“预约”签订“本约”,法官确定争议焦点也应围绕双方签订预约合同的这一合意行为,不能与本约合同内容相互混淆。

2. 审查相对人内心真意之“实”,是发挥行政审判监督职能的关键。行政协议具有行政性和民事性的双重特征,审查相对人内心真意首先就是要求法官关注协议签订的程序,程序的完整既是保护相对人的内心真意能够充分表达,也是保护公共利益,应重点审查行政协议是否按照法定形式签署,行政机关是否按照法定程序履行相关的报批手续,相对人的知情权、陈述权和申辩权是否得到保障。本案中,相对人通过《公开出让建设用地规划条件》获悉土地的基本情况,其内心真意已经通过《用地预申请书》完整表达,某市自然资源局报请某市人民政府同意后,在其职权范围内依据《操作规则》的相关规定签订《用地预申请协议》,符合法定程序和正当程序的要求,能够证明相对人在签订行政协议的过程中已充分表达了其内心真意。

3. 审查“名”“实”是否一致,是实质化解争议的保障。对于相对人请求

撤销协议这一核心诉求，法官应当充分结合相对人的举证情况，全面审查判断撤销情形是否存在。本案中，相对人依据民事法律规范提出显失公平和重大误解等抗辩并主张撤销行政协议，经查其抗辩内容具有一定的同质性，即在重大误解的情形下，双方利益显著失衡，进而显失公平。但基于重大误解行使的撤销权属于形成权，其行使已因超过除斥期间而消灭。相对人提交的证据也不能证明其意思表示瑕疵或不一致，撤销情形并不存在，应对此承担约定的违约责任。

需要注意的是，人民法院在审查相对人提起的行政协议撤销之诉时，优先遵循合意性审查路径探求双方真实合意，并不代表放弃合法性审查。事实上，本案在探求双方真实合意的过程中，基于行政机关在某种程度上的主导地位，不可避免地需要对行政机关的主体资格、缔约权限、适用法律等行政行为进行合法性审查，只是根据案件的需要对相关行政行为的认定做了简化处理，合法性审查仍然贯穿行政审判的全过程。

编写人：广东省珠海市中级人民法院 张弢

行政机关未按约定履行行政协议纠纷中 权利义务的确定及裁判方式的选择

——某集团公司诉甲市政府未按约定履行公交化改造行政协议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

吉林省高级人民法院(2021)吉行终607号行政判决书

2. 案由：未按约定履行公交化改造行政协议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某集团公司

被告(上诉人):甲市政府

【基本案情】

2008年,某州政府为加强甲、乙两市之间沟通融合,召开会议并形成会议纪要,确定乙市至甲市客运班线实施公交化改造,并原则同意某集团公司兼并甲市客运总公司。此后甲市政府与某集团公司签订协议,约定为实行甲-乙线路城际公交化,由某集团公司收购甲市客运总公司的整体资产并承担债务。协议签订后,某集团公司成立某公交公司及其甲分公司,由该公司进行了降票价、更换车辆等公交化改革工作。2018年,某州交通运输局拟许可乙至甲两市间公交线路,向甲市政府征求意见。甲市政府提出此前其与甲市公交公司签订的改制协议中明确约定在甲市只允许存在一家公交公司,若再增加一家公交企业,在有限的运输需求下,势必引起城市公交客运市场的混乱,故拒绝开通甲市至乙市之间的公交客运线路。2019年,某公交公司甲分公司向甲市运输管理所申请给予城市公共汽(电)车道路运输经营许可,该所认为该公司的申请存在无法提供依法注册的具有企业法人资格的营业执照问题,决定不予道路运输行政许可。2021年,某集团公司提起行政诉讼,请求判令甲市政府按照协议约定履行给某公交公司办理相关公交许可手续的义务并承担因迟延履行约定义务造成的损失。

【案件焦点】

1. 约定不明时,上级机关的会议纪要能否作为认定行政机关及相对人行政协议权利与义务的依据;2. 诉讼中,判断行政机关能否继续履行行政协议条件不成熟时,应该如何选择裁判方式。

【法院裁判要旨】

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院一审认为:本案中,某集团公司的

诉求实质为要求甲市政府继续依约履行行政协议并赔偿损失。虽然双方在书面协议中约定不明,但根据某州政府会议纪要,结合甲市政府会议纪要及甲市客运总公司整体转让协议,可以认定甲市政府为实现公共管理目的,与某集团公司达成了进行甲-乙城际公交化改革的行政协议。甲市政府的协议义务可具体化为与乙市政府协商开通两市之间的公交客运线路。本案中,甲市政府未能完全履行协议义务,应继续履行。如果其不能继续履行协议义务,则应对某集团公司因此造成的损失作出处理。

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院根据《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第十九条之规定,判决如下:

一、责令甲市政府继续履行开通甲-乙城际公交线路的协议义务,如无法履行则应在确定无法履行之日起两个月内对某集团公司因此造成的损失作出处理;

二、驳回某集团公司的其他诉讼请求。

某集团公司、甲市政府不服一审判决,提出上诉。

吉林省高级人民法院经审理认为,同意一审法院的裁判意见。判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

行政协议作为现代行政管理活动的新方式越来越广泛运用于现代社会治理模式中,由此引发的纠纷也日益增加。但受制于行政协议签订形式不规范、约定内容不严谨及协议履行与社会公共利益紧密相关等因素,审判中需要法官平衡各方合法权益,从实质性化解行政争议的角度依法处理案件。

一、行政管理目标是确定行政协议当事人权利义务的重要依据

《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第一条规定:“行政机关为了实现行政管理或者公共服务目标,与公民、法人或者其他组织协商订立的具有行政法上权利义务内容的协议,属于行政诉讼法第十二条第一款第十一项规定的行政协议。”行政协议是行政机关为履行行政职权、实现行政管理

或公共服务目标，与相对人经过协商一致所达成的协议。^①行政协议兼具行政性及协议性双重属性，但较民事合同而言，发展较晚。司法实践中发现，行政机关及相对人签订行政协议的专业性还有所欠缺，部分行政协议内容不规范，有的关于权利义务的关键内容表述不清甚至根本没有表述，为诉讼中确定行政协议各方当事人的权利义务带来困难。因行政协议承载实现公共管理目标这一重要目的，协议的签订、履行均围绕着实现公共管理目标进行，在书面协议中当事人权利义务不明确时，应综合审查其他证据，将行政管理目标作为重要依据予以考量。

本案中，在甲市政府和某集团公司签订的协议中虽然写明为“加快推进延龙图一体化进程，实行甲-乙线路城际公交化”达成协议，但在协议具体条款中，并未约定具体义务。而根据某州政府的会议纪要，可以明确甲市政府与某集团公司签订的兼并协议，系为落实某州政府推动乙、甲两市（包括农村）客运班线公交化改造、推进区域一体化建设这一行政管理目标而为。故，结合上述会议纪要，案涉兼并协议中规定的“实行甲-乙线路城际公交化”并非宣誓性口号，而是目标性约定。可以证明甲市政府与某集团公司当时达成的是收购甲市客运总公司并进行公交化改革的行政协议；甲市政府负有协助某集团公司完成收购工作，并实行甲-乙线路公交化的协议义务。

二、结合裁判时机，从实质性化解行政争议的角度选择裁判方式

《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第十九条规定：“被告未依法履行、未按照约定履行行政协议，人民法院可以依据行政诉讼法第七十八条的规定，结合原告诉讼请求，判决被告继续履行，并明确继续履行的具体内容；被告无法履行或者继续履行无实际意义的，人民法院可以判决被告采取相应的补救措施；给原告造成损失的，判决被告予以赔偿。”上述法律明确规定人民法院审理被告未依法履行、未按照约定履行行政协议时应适用的裁判方式。在一般情况下，对于协议内容较为简单，履行周期不长，被告能否

^①参考郭修江：《行政协议案件审理规则——对〈行政诉讼法〉及其适用解释关于行政协议案件规定的理解》，载《法律适用》2016年第12期。

继续履行协议法定条件明晰的案件，若判决被告继续履行或者采取补救措施的裁判时机成熟，人民法院可以直接作出相应裁判，一次性解决行政争议。但是，在司法实践中发现，部分行政协议法律关系十分复杂，协议履行时间跨度较长，涉及金额高，协议继续履行与否对社会公共利益有巨大影响，且被告能否继续履行协议还需依据其他条件成就与否，不能在诉讼中直接予以确认。此种情况下，如果判决继续履行，可能出现判决后被告实际不能履行的情况，造成争议仍然存在；如果直接确认协议不能履行，又可能使行政机关过早失去相应的行政管理职权并承担巨额赔偿，损害社会公共利益。为实质性化解争议，依法保护行政相对人的合法权益及社会公共利益，人民法院可以采取“递进式”裁判方式，即在判决被告继续履行行政协议义务的同时，进一步在判决中明确如不能按照协议的约定履行义务则应在限定期限内承担相应的损失赔偿责任。

本案中，人民法院根据争议实质，对在案证据进行全面综合审查，认定甲市政府与某集团公司存在行政协议，且甲市政府尚未履行与乙市政府协商开通两市之间公交线路的协议义务。人民法院认为，在某集团公司已经履行协议义务的情况下，甲市政府应该践约守诺，履行自己的协议义务。但根据本案案情，考虑到判决后可能会出现其他不确定因素导致甲市政府最终无法继续履行协议，人民法院同时在判决中明确如不能按照协议约定履行义务，甲市政府应在限定期限内对某集团公司因此造成的损失作出处理。因此采用“递进式”的裁判方式，兼顾被告继续履行以及履行不能的两种情况，切实增强实质性化解涉民营企业矛盾纠纷的成效，有效避免程序空转增加当事人诉累。

编写人：吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 李红广 李丽英

行政相对人起诉解除行政协议的应当适用除斥期间的规定

——李某某诉某县房屋征收补偿服务中心解除行政协议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省菏泽市中级人民法院(2022)鲁17行终128号行政裁定书

2. 案由：解除行政协议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):李某某

被告(被上诉人):某县房屋征收补偿服务中心(以下简称某县征补中心)

第三人:某房地产公司

【基本案情】

李某某与某县征补中心于2012年12月1日签订房屋征收实物补偿协议(以下简称涉案补偿协议),约定自签订之日起生效,并未约定具体交付回迁商业用房的期限,亦未约定解除协议的具体事由及解除权行使的期限。在某县征补中心拟交付回迁房屋时,李某某认为某县征补中心未依约交付符合法定和约定条件的商业用房,李某某曾于2017年向某县人民法院提起民事诉讼,诉请某县征补中心交付合格的商业用房。后李某某又于2020年提起行政诉讼,菏泽市中级人民法院经审理作出(2020)鲁17行终334号行政判决,认定被告存在履约不当行为,判令某县征补中心在该判决生效之日起120日内针对李某某的回迁安置依法采取补救措施。经李某某依法申请执行,菏泽市牡丹区人民法院在2021年7月强制执行生效行政判决的程序终结时,某县征补中心仍未按照约定

依法履行涉案补偿协议，因涉案补偿协议目的无法实现，李某某于2021年9月向菏泽市牡丹区人民法院提起本案诉讼，请求：（1）依法解除其与某县征补中心于2012年12月1日签订的案补偿协议；（2）判令某县征补中心支付各项损失费用若干；（3）诉讼费、鉴定评估费用由某县征补中心承担。

【案件焦点】

行政相对人诉请要求解除行政协议的，是适用行政诉讼法关于起诉期限的规定，还是适用民事诉讼法关于诉讼时效、抑或是关于除斥期间的规定，来判断是否超过相关期限或时效。

【法院裁判要旨】

山东省菏泽市牡丹区人民法院经审理认为：李某某提起本案诉讼已超过了五年的最长起诉期限，裁定如下：

驳回起诉。

李某某不服一审裁定，提出上诉。

山东省菏泽市中级人民法院审理认为：涉案补偿协议属于行政协议。

《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第二十五条规定：“公民、法人或者其他组织对行政机关不依法履行、未按照约定履行行政协议提起诉讼的，诉讼时效参照民事法律规范确定；对行政机关变更、解除行政协议等行政行为提起诉讼的，起诉期限依照行政诉讼法及其司法解释确定。”本案是因被征收人要求解除涉案补偿协议而提起的诉讼，并非对行政机关变更、解除行政协议等行政行为提起的诉讼，不适用行政诉讼法关于起诉期限的规定。本案诉讼是否适用诉讼时效的规定，上述规定并未明确。《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第二十七条规定：“人民法院审理行政协议案件，应当适用行政诉讼法的规定；行政诉讼法没有规定的，参照适用民事诉讼法的规定。人民法院审理行政协议案件，可以参照适用民事法律规范关于民事合同的相关规定。”因涉案补偿协议属行政协议，且兼具行政性和协议性的特征，在与行政法律规范不相冲突的情况下，人民法院可以参照适用民事法律规范审

理本案。在民事法律规范中，解除权的存续期间被称为除斥期间。根据《中华人民共和国民法典》第一百九十九条的规定，解除权的存续期间，除法律另有规定外，自权利人知道或应当知道权利产生之日起计算，不适用有关诉讼时效中止、中断和延长的规定，存续期间届满，解除权利消灭。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二十五条的规定，本案应参照适用民事法律规范有关除斥期间的规定。根据涉案补偿协议签订的时间及关于履行期限的相关约定，因上诉人未通过通知对方的方式解除涉案补偿协议，而是直接提起本案诉讼，应根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条的规定认定上诉人知道或应当知道解除事由的时间。经审查，在2021年7月人民法院强制执行生效行政判决的程序终结时，某县征补中心仍未按照约定依法履行涉案补偿协议，因被上诉人的违约行为致使不能实现合同目的。故，李某某自2021年7月生效行政判决执行终结时方知道解除事由，根据《中华人民共和国民法典》第五百六十四条第二款的规定李某某于2021年9月提起本案解除涉案补偿协议之诉，并未超过一年的除斥期间。据此，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百零九条第一款之规定，裁定如下：

- 一、撤销山东省菏泽市牡丹区人民法院(2021)鲁1702行初462号行政裁定；
- 二、指令山东省菏泽市牡丹区人民法院继续审理。

【法官后语】

行政协议，兼具行政性和协议性的特征，在审理行政协议案件过程中，要依照《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第二十七条，兼顾行政法规规范和民事法律规范的相关规定，视情况而定。关于起诉期限、诉讼时效及除斥期间的相关规定，分别在不同的法律规范中予以规定，且人民法院是否能够主动审查及超过相应期限或时效带来的法律后果截然不同。根据《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第二十五条的规定，行政机关单方变更或解除行政协议的属于行政机关作出了一定行政行为，相对人不服的，人民法院应适用行政诉讼法关于起诉期限的规定；对行政机关不依

七、行政协议

法履行、未按照约定履行行政协议提起诉讼的，诉讼时效参照民事法律规范确定。因行政机关履行行政协议不能时，行政相对人起诉要求解除行政协议时，行政相对人行使的是民事法律规范中的解除权，这种诉请更加体现了行政协议的协议性特点。在民事法律规范中，解除权的存续期间被称为除斥期间，因此，行政相对人起诉要求解除行政协议的，人民法院应当依照相关规定审查是否超过除斥期间。

新修订的《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条把行政协议纳入行政诉讼受案范围，同时，第六十一条规定，在涉及行政许可、登记、征收、征用和行政机关对民事争议所作的裁决的行政诉讼中，当事人申请一并解决相关民事争议的，人民法院可以一并审理。这就改变了以往只在附则中规定的在审理行政案件程序中行政诉讼法没有规定的，适用民事诉讼法的相关规定之情形。新修订的行政诉讼法的上述规定，不仅扩大了行政诉讼受案范围，也突出了其实质化解行政争议的立法目的。当然，行政诉讼与民事诉讼的融合发展，也对长期从事行政审判工作的法官提出了挑战。例如，行政协议案件、一并解决民事争议案件的审理，不仅需要法官熟谙行政诉讼和民事诉讼的相关程序性法律、司法解释的相关规定，还要对相关的行政和民事法律法规有所了解。

当然，行政诉讼案件的审理不仅仅用到民事诉讼及民事法律规范，有时还需要对刑事诉讼及刑法相关知识有所掌握。例如，在审理行政处罚、行政强制等案件过程中，可能涉及行政处罚与刑事处罚的相互折抵的规定、是属于刑事侦查行为还是行政强制措施行为、是否需要对相关犯罪线索移送司法机关处理的问题，这些也是行政审判法官在审理相关案件过程中不可避免的问题。

行政诉讼虽然在三大诉讼中的案件总量占比较少，但其涉及领域较广，且容易与刑事和民事案件存在交叉情形。如果行政审判法官固守传统行政审判理念，不及时丰富和掌握相关业务知识，在审理相关案件过程中将会无从下手，力不从心。

编写人：山东省菏泽市中级人民法院 陈士安

行政协议案件中对行政机关合同条款 解释的限制及对违约情形的认定

—— 某技术公司诉某区城市管理和综合执法局行政协议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市中级人民法院(2022)粤03行终1488号行政判决书

2. 案由：行政协议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某技术公司

被告(被上诉人):某区城市管理和综合执法局(以下简称某区城管局)

【基本案情】

某技术公司与某区城管局于2015年10月签订了《深圳市南山区公共自行车租赁系统建设与运营合同》(以下简称《运营合同》)。该合同约定某技术公司负责项目建设及运营产生的一切费用,某区城管局基于公共自行车实际投放数量及中标的财政补贴单价经季度考核后给予补贴,同时约定合同期限与运营期间保持一致,运营期满后,若某技术公司经履约评价结果为优秀,可续期2年,但续期最多不超过2次。在合同履行期间,某区城管局向某技术公司支付运营补贴款共计15次,双方当事人实际履行的补贴款项付款期限为某区城管局依上季度考核结果在某技术公司提交收款收据后15日内付清。此外,深圳市南山区市政管理所(某区城管局下属单位)针对某技术公司在管理公共自行车项目期间出现的问题多次作出整改通知,某技术公司亦在收到整改通知后进行整

改并说明相关情况。2019年1月，深圳市南山区市政管理所根据招标文件制作《政府采购履约情况反馈表》，该表记载了某技术公司在履约中存在的不足，履约评价为“中”，并建议不予续约。2019年3月，某区城管局作出《关于〈运营合同〉到期不续约的通知》，并告知某技术公司《运营合同》已到期，且不再续约。某技术公司不服城管局到期不予续约，提起诉讼，要求判决某区城管局提前终止合同不予续约的行为违法，并要求其赔偿因违约给某技术公司造成的各项损失以及逾期支付运营补贴款项的逾期付款违约金。

【案件焦点】

1.某区城管局不予续约、终止合同的行为是否合法合约；2.某区城管局是否存在逾期支付运营补贴费用情形，是否应承担相应违约责任。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市盐田区人民法院经审理后认为：本案《运营合同》的合同期间为三年，某技术公司的履约评价结果并不符合续签合同的条件，故某区城管局并不存在提前终止合同的行为。针对某技术公司所主张的某区城管局存在逾期支付运营补贴费用的情形，因行政机关财政支付需要经过审批报账程序，审批的起点为收到某技术公司的收据开始，而某区城管局收到收据时已经超过合同约定期限，系某技术公司自身原因导致付款逾期，且某区城管局主张15日的审批期限具有合理性，应予以采信。故，某区城管局不存在支付运营补贴费用超期情形，不构成违约，无须承担违约金。某技术公司诉求被告赔偿提前终止合同的损失无事实和法律依据。广东省深圳市盐田区人民法院判决：

驳回原告某技术公司的诉讼请求。

某技术公司不服一审判决，提出上诉。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为，行政机关不能基于其优势地位而享有任意解释行政协议条款的权利。人民法院须对行政机关解释的合法性予以审查，包括解释是否有滥用职权之虞、是否明显不当。而本案中某技术公司的

履约评价结果为“中”,未达到合同约定的续约条件,故某区城管局到期不予续约行为合法合约,其于3年合同期满宣布涉案项目停止运营,具有事实依据,符合合同约定。并且,行政机关对履行协议行为的合法性负举证责任。人民法院在判断行政机关是否迟延履行付款义务时,须结合协议约定、财政支付情形、实际履行情况等综合判断付款义务的履行期限。双方对履行期限有争议,现有证据存在冲突、不足以支持任何一方主张的,应基于举证责任分配,将相关利益归于行政相对人。本案中,双方当事人对付款期限起算的时间均提出了不同主张,现有证据也不足以支持任何一方主张。广东省深圳市中级人民法院认为基于举证分配原则,相关利益应归于行政协议相对人,从而采信某技术公司的主张,以收款收据的落款时间起算付款义务履行期限。在扣除相关整改期间后,认定某区城管局在履行行政协议期间,确有迟延履行付款义务的情形存在。广东省深圳市中级人民法院遂依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第七十八条第一款、第八十九条第一款第二项,《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第十九条、第二十五条、第二十七条,并参照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条,《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款的规定,判决:

一、撤销原审判决;

二、某区城管局应于本判决生效之日起十日内支付上诉人某技术公司逾期付款违约金;

三、驳回某技术公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

行政协议案件中,相比传统的民事协议,行政协议中行政机关往往享有优益权,具有一定的优势地位。为了保障行政权行使的合法性,保障国家利益、社会公共利益和私人合法权益的平衡,人民法院在行政协议之诉中除进行传统民事合同之诉中的合约性审查外,还需对行政机关协议行为予以合法性审查,即进一步强化了对行政机关协议行为的审查力度。在合同条款解释及对行政机关违约情形的认定上,亦是如此。

一、行政机关不能基于其优势地位而享有任意解释行政协议条款的权利，人民法院须对行政机关解释的合法性予以审查

依据《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第十条、第十一条明确规定行政机关应当对订立、履行、变更、解除行政协议等行为的合法性承担举证责任，人民法院审理行政协议案件，应当对被告订立、履行、变更、解除行政协议的行为是否具有法定职权、是否滥用职权、适用法律法规是否正确、是否遵守法定程序、是否明显不当、是否履行相应法定职责进行合法性审查。这也就意味着人民法院在行政协议之诉中对行政机关所作的行政协议行为进行审查时，除传统合同之诉中的合约性审查外，还需对协议行为予以合法性审查。

行政机关对合同条款的解释，亦属于行政协议案件审查的范畴。在普通民事合同中，各方当事人地位平等，根据民法典的规定，在双方对合同条款的理解有争议的，应当按照所使用的词句，结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定争议条款的含义。而行政协议系行政机关为了实现行政管理或者公共服务目标，与公民、法人或者其他组织协商订立的具有行政法上权利义务内容的协议。行政机关在行政协议的订立、履行、变更、解除等行为中，享有行政优益权，具有优势地位，容易给行政协议相对人的合法权益造成侵害。这就要求人民法院对行政机关合同条款解释依据行政诉讼法进行合法性审查，包括解释是否明显不当。

本案中所涉的《运营合同》第四条约定：“运营期满后，若乙方经履约评价结果为优秀，可续期2年，续期最多不超过2次。”对合同续期的用语是“可续期2年”，而非“应续期2年”。某区城管局据此主张其对是否续期享有全部的斟酌判断权，认为即使履约评价结果为优秀，也依然可以不续期。此种解释单纯从字面意义上，并无违法之处。但是，从限制行政权肆意扩张、保障行政权行使的合法性以及保障国家利益、公共利益、私人合法权益的平衡来看，上述条款不能解读为行政机关就此享有任意决定续约与否的绝对权力。某区城管局作为行政机关须依据当时情势、必要性等就续约与否进行合理地斟酌判断，

并就其所作不予续约行为的合约性、合法性承担举证责任，不能毫无理由地一概仅以合同用语为“可以”而拒绝续约。此种解释有行政机关权力滥用之虞，亦明显不当。因此，本案裁判的一大亮点在于，虽然某技术公司的履约评价为中，未满足续约条件，但法院仍对某区城管局合同条款解释的合法性予以了评判和纠正，以规范和指引行政行为。

二、行政机关对履约行为的合法性负有举证责任，双方对履约有争议，且现有证据不足以支持任何一方主张的，应将相关利益归于行政相对人

行政协议案件中，行政机关对其履约行为的合法性负举证责任。本案中，双方当事人正是对某区城管局是否具有延迟付款的违约行为产生了争议。一方面，因涉及财政支付制度，本案出现了付款义务的实际履行期间与行政协议中约定的履行期间不完全相符的情形。法院综合协议约定、财政支付情形、协议实际履行情况对付款义务的履行期限进行了认定，即在某区城管局收到收款收据后十五日内。另一方面，双方当事人对付款期限起算的时间，即收款收据收到时间产生了争议。应该承认，双方确认的付款凭证、付款审批单、收款收据等证据存在一定冲突、均不足以支持任何一方主张。

《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第十条对行政机关在行政协议案件中的举证责任作了明确的规定，行政机关在对于自己具有法定职权、履行法定程序、履行相应法定职责以及订立、履行、变更、解除行政协议等行为的合法性承担举证责任，同时双方当事人在对行政协议是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。也就是说，在行政机关负有履行付款义务时，行政机关对其是否完全履行付款义务，应负有举证责任。因此，基于举证责任分配的原则，如现有证据存在冲突、不足以支持任何一方主张的，应将相关利益归于行政相对人。简言之，在行政协议相对人主张行政机关不完全履行行政协议，行政机关主张其已完全履行行政协议，而现有证据不足以支持任何一方主张的，基于举证责任分配原则，相关利益应归于行政相对人。

本案中，就某区城管局收到收款收据时间，某技术公司主张收款收据落款时间即该局收到收据的时间，而该局则主张其启动付款审批日期方为收到某技

术公司出具的收款收据时间，但双方均不能就此提交收文凭证等予以证明。两个时间之间一般约有七天左右差异。在这种情况下，法院依据举证责任分配原则，将相关利益归于行政协议相对人，采信了某技术公司主张，以收款收据落款时间起算付款义务履行期限，在扣除相关整改期间后，认定某区城管局存在迟延履行付款义务的情形，合计逾期七十四天，并判决某区城管局承担相应违约责任。

综上所述，本案生效判决依据行政诉讼法及最高人民法院关于审理行政协议案件的司法解释，同时亦参照了合同法、民法典的相关规定，对行政机关履约的合法性、合约性进行了全面审查。特别是对限制行政机关任意解释行政协议条款及明确行政机关对履行协议行为的合法性负举证责任进行了详细论述，对行政协议案件审理具有一定指导意义。

编写人：广东省深圳市中级人民法院 王惠奕

行政协议履行之诉应坚持合法性及合约性双重审查

—— 某教育投资公司诉某市教育局行政协议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省高级人民法院(2023)鲁行终647号行政判决书

2. 案由：行政协议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某教育投资公司

被告(被上诉人): 某市教育局

【基本案情】

2013年3月6日，某市教育局(甲方)决定与某教育投资公司(乙方)就创办某国际学校和某国际教育幼儿园签订合作办学协议书，其中协议第五条约定“甲方对本项目筹备期间发生的费用以及正式开学后三年内的运营费用提供全额补贴，随后两年如果仍然出现运营亏损，由甲方继续给予平衡补贴”。第七条约定，“第五条完成后，如果因生源问题经费仍入不敷出，甲方与乙方案管理公司再共同协商对本项目的扶持措施”。第十五条约定，“在计算营运亏损时本项目办学单位的总支出中应该全额包含该管理费”。

2023年1月10日至2月15日，根据某市政府安排，对某国际学校和某国际幼儿园2013-2022年运营盈亏及财政补贴拨付情况进行了核查，并形成了《核查说明》。(1)筹备期间发生的费用以及正式开学后三年内费用情况。2013年9月至2016年8月，运营结余-1394.4万元，财政补贴1530万元，累计结余135.6万元。(2)随后两年费用情况。2016年9月至2018年8月，运营结余-851.4万元，按照协议“随后两年如果仍然出现运营亏损，由甲方继续给予平衡补贴”约定，财政补贴680万元，累计结余-35.8万元。(3)以后五年费用情况。按照协议第七条约定，2018年9月至2022年8月，财政补贴450万元。某教育投资公司认为某市教育局未履行协议义务，向法院起诉。其认为根据协议约定，某市教育局有向其“全额补贴”前三年“运营费用”以及“平衡补贴”随后两年的运营亏损义务，但某市教育局并未及时足额对其进行补贴。且某教育投资公司多次向某市教育局明确声明其已存在无法继续经营的客观困难，因某市教育局未按约定支付相应补贴，故请求按约定支付上述补贴及差额损失。

【案件焦点】

本案主要涉及审查行政机关是否履行了行政协议约定义务的问题。

【法院裁判要旨】

山东省日照市中级人民法院经审理认为：第一，根据《中华人民共和国

法典》第一百四十二条、第四百六十六条第一款之规定以及协议书第五条的约定，对“全额补贴”的认定，从文义解释、体系解释以及双方签订涉案协议的性质和目的角度来考量，“全额补贴”应系运营亏损的全额补贴。同理，平衡补贴应系根据运营亏损情况给予的适当补贴。第二，根据协议第七条约定，协议第五条完成后，由双方共同协商是否给予补贴及补贴的数额。某教育投资公司虽提交了相关证据证明其于2020年4月、5月先后向某市教育局发送《紧急应对措施方案测算》，但上述证据仅能证明某教育投资公司向某市教育局发送了相关申请，并不能证明双方最终达成“继续提供全额亏损补贴”的一致意见，某市教育局对此予以否认，某教育投资公司对其主张亦未再提交充分有效的证据予以证明，故不予采纳。第三，某市教育局提交的《核查说明》详细列明了某国际学校和某国际幼儿园2013-2022年收支情况和财政补贴资金明细，双方对于补贴数据的真实性双方并不存在争议，在前述已对“全额补贴”“平衡补贴”作出认定的前提下，对于该核查说明中的已补贴数额，亦予以确认。第四，关于某教育咨询公司为筹备本项目实际发生的费用问题。根据协议书第五条、第七条的约定，双方协议约定享受补贴的特定主体系“本项目”，即某国际学校和某国际教育幼儿园。协议书第十九条的约定仅系扩大了乙方的范围，并未约定扩大享受补贴的“本项目”的范围，故某教育咨询公司自身的日常运营费用不应列入本项目核算。据此，判决：驳回某教育投资公司的诉讼请求。

某教育投资公司不服一审判决，提出上诉。

山东省高级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及审查行政机关是否履行了行政协议约定义务的问题。

行政机关通过与公民、法人或其他组织缔结行政协议，能实现行政权力的谦抑性，并高效履行管理职责，助益社会治理目标的实现。对于行政协议类案件的审理，应参照《中华人民共和国行政诉讼法》及相关司法解释，《中华人

